

Que la validité du testament a été reconnu par Maître Lazare CRINOT dans son rapport de liquidation et par le Tribunal de Grande Instance de [REDACTED] en France ;

Que les prétentions de Gilles Sixte FELOHO doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 204 du Code de Procédure Civil, Commercial, Social, Administratif et des Comptes pour autorité de chose jugée ;

Qu'une juridiction de même degré que le tribunal de céans s'était déjà prononcée dans cette affaire et que le demandeur n'a pas formé de recours contre cette décision ;

Que, ayant commencé l'exécution dudit testament en vendant la parcelle bâtie du lot 488 de Cotonou, quartier Godomey à lui léguée par le même testament qu'il conteste, son action doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 915 du Code des Personnes et de la Famille ;

Qu'ils sollicitent l'attribution à chaque successible des biens à lui légués à titre particulier et rejeter toutes les prétentions de Gilles Sixte FELIHO ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que la veuve Honorine BAH-FELIHO et ses autres enfants Albin FELIHO, Lise FELIHO, Florentin Lin FELOHO et Nina FELIHO sollicitent du tribunal de déclarer irrecevable l'action de Monsieur Gilles Sixte FELIHO, motif tiré de l'autorité de chose jugée ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ;

Attendu qu'en l'espèce, Gilles Sixte FELIHO n'a pas sollicité l'annulation du testament olographe laissé par leur auteur devant les juridictions Françaises, ni devant les juridictions Béninoises ;

Qu'en date du 29 mai 2013, il a saisi le Tribunal de Grande Instance de [REDACTED] aux fins de procéder à l'ouverture de la succession de feu Jean Florentin FELIHO et à l'évaluation des biens immobiliers situés en France ;

Qu'au cours de ladite procédure, il a sollicité du juge de la mise en état d'enjoindre aux demandeurs de



produire l'original du testament querellé au dossier judiciaire ;

Que c'est la seule demande qui a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2014 pour les conclusions au fond des défendeurs ;

Que de l'analyse des pièces du dossier, rien ne permet de conclure qu'il a sollicité l'annulation du testament querellé devant le juge Français ;

Qu'il y a donc lieu de conclure que la procédure enclenchée devant le tribunal de Grande Instance de [REDACTED] n'a pas le même objet que celle introduite devant le tribunal de céans ;

Qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas autorité de chose jugée et par conséquent, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

Qu'il y a lieu de recevoir Gilles Sixte FELIHO en son action ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DU TESTAMENT

Attendu que Gilles Sixte FELIHO sollicite l'annulation du testament olographe en date du 19 juillet 2009 rédigé par feu Jean Florentin FELIHO au motif que ledit testament est incomplet et porte atteinte à la réserve héréditaire ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 915 du code des personnes et de la famille, toute personne ayant volontairement exécuté des dispositions testamentaires qu'il savait nulles, n'est plus recevable à exercer l'action en annulation du testament ;

Attendu que dans le cas d'espèce, suivant procès-verbal n°010/2011 de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin FELIHO en date des 24 avril, 08 et 22 mai 2012, chaque héritier de feu Jean Florentin FELIHO a reçu sa part d'héritage ;

Qu'il a été légué à Gilles Sixte FELIHO, une part successorale dont fait partie la parcelle bâtie sise au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey ;

Que Gilles Sixte FELIHO a même déjà disposé de cet immeuble ;

